(وبعكسه) وهو لو كان الاكثر المطلق (جاز) به الوضوء وان استويا لم يذكر حكمه في ظاهر الرواية وقال المشايخ حكمه حكم المغلوب احتياطا (و) القسم (الرابع) من المياه (ماء نجس وهو الذي حلت) أي وقعت (فيه نجاسة) وعلم وقوعها يقينا او بغلبة الظن وهذا في غير قليل الارواث لانه معفو عنه كما سنذكره (وكان) الماء (راكدا) أي ليس جاريا وكان (قليلا والقليل) هو (ما) مساحة محله (دون عشر في عشر) بذراع العامة والذراع يذكر ويؤنث وان كان قليلا وأصابته نجاسة (فينجس وان لم يظهر أثرها) اى النجاسة (فيه) وأما اذا كان عشرا في عشر بحوض مربع أو ستة وثلاثين في مدور وعمقه أن يكون بحال لا تنكشف أرضه بالغرف منه على الصحيح وقيل يقدر عمقه بذراع أو شبر فلا ينجس الا بظهور وصف للنجاسة فيه حتى موضع الوقوع وبه أخذ مشايخ بلخ توسعة على الناس والتقدير بعشر في عشر هو المفتى به ولا بأس بالوضوء والشرب من حب يوضع كوزه في نواحي الدار ما لم يعلم تنجسه ومن حوض يخاف أن يكون فيه قذر ولا يتيقن ولا يجب أن يسأل عنه ومن البئر التي تدلى فيها الدلاء والجرار الدنسة وتحملها الصغار والاماء ويمسها الرستاقيون بأيد دنسة ما لم تتيقن النجاسة (أو) كان (جاريا) عطف على راكدا (وظهر فيه) أي الجاري (أثرها)

أكثر أو مساو ولم يغلب على ظنه وقوع نجاسة فيه وتمامه فيه (**قوله** جاز به الوضوء) ظاهره انه يجوز بالكل ويجعل المستعمل مستهلكا لقلته (**قوله** حلت فيه نجاسة) قيد به لانه لو تغيرت أوصافه بطول المكث وكان باقيا على طبعه فهو مطهر لانه باق على خلقته الاصلية ولو صار ثخينا لا (**قوله** وعلم وقوعها يقينا الخ) ولو شك يجوز ولو وجده منتنا لانه قد يكون بسبب طاهر خالطه أو بطول المكث والاصل الطهارة ولا يلزمه السؤال لقول عمر لما سأل ابن العاص عن حوض أتوا عليه فقال يا صاحب الحوض هل ترده السباع فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا وعلى هذا الضيف اذا قدم اليه طعام ليس له أن يسأل من أين لك هذا (**قوله** وهذا في غير قليل الارواث) أي نجاسة الماء بوقوع النجاسة فيه محله في غير قليل الارواث اذا وقع في الآبار (**قوله** كما سنذكره) أي في فصل البئر (**قوله** بذراع العامة) صحح قاضي خان ذراع المساحة لان المكان من الممسوحات وقال في الهداية الفتوى على اعتبار ذراع الكرباس توسعة للامر على الناس وذراع المساحة سبع قبضات مع كل قبضة اصبع قائمة وأما ذراع الكرباس ففي الكافي ومنلا مسكين انه سبع قبضات فقط ونقل صاحب الدر أن المفتى به ذراع المساحة وانه أكبر من ذراعنا اليوم فالعشر في العشر بذراعنا اليوم ثمان في ثمان بالمساحة (**قوله** والذراع يذكر ويؤنث) اقتصر في المغرب على التأنيث (**قوله** وان كان قليلا الخ) لا حاجة الى هذه الزيادة (**قوله** أو ستة وثلاثين في مدور) هذا القدر اذا ربع يكون عشرا في عشر وفي المثلث كل جانب منه يكون ذرعه خمسة عشر ذراعا وربعا وخمسا قال الزيلعي وغيره والعبرة بوقت الوقوع فان نقص بعده لا ينجس وعلى العكس لا يطهر وفي البحر عن السراج الهندي الاشبه أنه يطهر (**قوله** بالغرف منه) أي بالكفين كما في القهستاني وفي الجوهرة وعليه الفتوى (**قوله** وبه أخذ مشايخ بلخ) ولو كان للنجاسة جرم فلا فرق بين موضع الوقوع وغيره وبين نجاسة ونجاسة وينبغي تصحيحه كما في الفتح وهو المختار كما قاله العلامة قاسم وعليه الفتوى كما في النصاب (**قوله** هو المفتى به) وهو قول عامة المشايخ خانية وهو قول الاكثر وبه نأخذ نوازل وعليه الفتوى كما في شرح الطحاوي وحقق في البحر أن هذا التقدير لا يرجع الى أصل يعتمد عليه وأن ظاهر الرواية عن الامام بل عن الثلاثة كما قاله الامام الرازي التفويض الى رأي المستعمل فان غلب على ظنه انه كثير لا تؤثر فيه النجاسة فهو كثير والا فهو قليل كما ظن له خاصة فيتيمم ان لم يجد غيره فيعتبر في كل مكلف ظنه اذ العقول مختلفة وكل مستعمل مأمور بالتحري وليس هذا من الامور التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهد كما في الفتح فان توافقت آراؤهم فيها ويؤمهم أحدهم والا فلا (**قوله** ولا بأس بالوضوء) هذا مما فرع على أن الماء لا ينجس الا بالعلم بوقوع النجاسة أو غلبة الظن (**قوله** من حب) بالحاء المهملة الخابية والكرامة غطاؤها فيقال لك عندي حب وكرامة بهذا المعنى (**قوله** ومن حوض يخاف أن يكون فيه قذر) ولو كان متغيرا منتنا لان ذلك قد يكون بطاهر وقد يكون بالمكث (**قوله** وتحملها الصغار والاماء) خصهم لانهم لا يعلمون الاحكام فغيرهم ممن يعلم أولى (**قوله** الرستاقيون) أي أهل القرى وفي القاموس الرستاق الرزداق كالرسداق اه ولم يذكر غير ذلك *(تنبيه)* لا عبرة بالعمق وحده على الاوجه لان الاستعمال يقع من السطح لا من العمق